

Tableau n° 6 : Les autres réformes pouvant être introduites au niveau des secteurs relevant du ministère

Les réformes	Structure responsable de l'élaboration de l'étude	Délai de réalisation de l'étude	Calendrier de réalisations
1 - renforcer la participation du secteur productif dans le processus de détermination d'une demande en compétence destinée au système de formation professionnelle	Groupe des études et de la planification	Etude réalisée	1997-1999
2 - renforcer la qualité, l'efficacité, l'adaptabilité et le dimensionnement de l'offre de formation professionnelle publique et privée afin qu'elle soit en mesure d'offrir, de concevoir et de réaliser des programmes de formation initiale et continue correspondant à la demande des entreprises et à un coût compétitif	Groupe des études et de la planification	Etude réalisée	1997-1999
3 - mettre en oeuvre une démarche qualité qui soit intégrée dans chaque processus lié à l'élaboration et à la réalisation des programmes de formation initiale et continue, et ceci afin de garantir la continuité de la correspondance entre les besoins de l'économie en qualifications et l'offre de formation initiale et continue	Groupe des études et de la planification	Etude réalisée	1997-1999
4 - gestion active du marché de l'emploi et de la formation continue (mise en place d'un observatoire, création d'un fonds d'insertion, de reconversion et de maintien de l'emploi, renforcement de l'information professionnelle et de la capacité de la gestion de l'ATE	Groupe des études et de la planification	Etude réalisée	1997-1999

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mars 1998.

*Le Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi*
Moncer Rouissi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

Arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 18 mars 1998, portant approbation du guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le domaine de la protection de l'environnement.

Le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993,

Vu le décret n° 93-303 du 1er février 1993, fixant les attributions du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 93-304 du 1er février 1993, portant organisation du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 15 avril 1994 relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire et aux conditions de leur octroi,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 29 juin 1996, fixant le plan central de mise à niveau pour la modernisation de l'administration tel que modifié par l'arrêté du 10 janvier 1998,

Vu le guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le domaine de la protection de l'environnement.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le domaine de la protection de l'environnement annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Tous les services concernés sont chargés de veiller à l'application de ce guide.

Art. 3. - L'Agence nationale de protection de l'environnement procède, le cas échéant, à la mise à jour de ce guide.

Art. 4. - L'Agence nationale de protection de l'environnement mettra ce guide à la disposition des investisseurs.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mars 1998.

*Le Ministre de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire*

Mohamed Mehdi Mlika

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

LE GUIDE DES INVESTISSEURS ET DES PROMOTEURS PRIVES DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Champ d'Application

Peuvent bénéficier des avantages prévus par le code d'incitation aux investissements les activités suivantes :

- services de dépollution et de lutte contre les nuisances et les vecteurs.
- Collecte, transport, traitement, tri, recyclage et valorisation des déchets et des ordures ménagères.
- Assainissement, épuration et réutilisation des eaux usées.
- Entretien et nettoyage des voies publiques.
- Bureaux d'études spécialisés dans les domaines de l'environnement.
- Laboratoires de mesures et d'analyses opérant dans le domaine de l'environnement.
- Préservation des races animales et végétales en voie d'extermination (biodiversité).

Les investissements dans les activités ci-dessus mentionnées sont réalisés librement sous réserve de satisfaire aux conditions d'exercice de ces activités et de déposer une déclaration d'investissement auprès du guichet unique de l'API qui en contrepartie, délivre au promoteur une attestation de dépôt de déclaration d'investissement.

I - Les procédures d'obtention d'une attestation de dépôt de déclaration d'investissement.

Intervenant : Guichet unique API.

Procédure : Dépôt d'une déclaration d'investissement (formulaire fourni par l'API à remplir par le promoteur).

Délai : 3 jours.

Références : Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements.

II - Les procédures pour bénéficier du concours du FODEP.

Intervenant : ANPE (effectue un constat de pollution pour les entreprises polluantes).

Procédure : Dépôt d'un dossier composé des pièces suivantes :

- * Un formulaire à remplir et à signer par le promoteur.
- * Trois copies de l'étude de dépollution + une copie de la lettre d'approbation dans le cas où l'étude a déjà été approuvée par les services concernés de l'ANPE.
- * Contrat programme de réalisation de travaux.
- * Schéma d'investissement et de financement signé.
- * Toutes les factures proformat du matériel à acquérir ainsi que les devis des différents travaux à effectuer.
- * une attestation de disponibilité d'au moins 30% de fonds propres ou une déclaration sur l'honneur pour le financement de 30% du projet par des ressources propres.
- * L'accord de prêt d'une banque pour le complément du financement (50%). A cet propos, une attestation d'éligibilité sera

donnée au promoteur après une pré-évaluation de son dossier pour négocier ledit accord avec sa banque.

Une ligne de crédit est ouverte auprès de la banque centrale de Tunisie.

Délai : 15 jours.

Référence : Loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour l'année 1993.

- Décret N° 93-2120 du 25 octobre 1993, fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds de dépollution.

- Décret n° 96-633 du 15 avril 1996, portant modification du décret n° 92-126 du 20 janvier 1992, fixant l'organisation administrative et financière de l'API.

III - Les procédures pour bénéficier des avantages fiscaux.

Intervenants : ANPE + Douane dans le cas d'une importation.

- ANPE + service des impôts dans le cas d'une acquisition locale.

- Comité d'étude des dossiers et d'approbation des listes (au ministère des finances).

Procédures : Dépôt auprès de l'ANPE d'un dossier composé des pièces suivantes :

- Schéma d'investissement et de financement signé.
- Plan de réalisation.
- Etude technique du projet.
- Liste des équipements à acquérir.
- Factures proformat.
- Demande de privilège fiscal (modèle 6-3-41) dûment rempli fourni par l'administration des douanes.

Délai : 3 semaines.

Référence : - Loi N° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements.

- Loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour la gestion 1996.

- Loi n° 96-113 du 13 décembre 1996, portant loi de finances pour la gestion 1997.

- Décret n° 94-1191 du 30 mai 1994, fixant les conditions de bénéfice des avantages fiscaux prévus aux articles 37, 41, 42 et 49 du code d'incitation aux investissements accordés en faveur des équipements destinés à l'économie d'énergie, à la recherche, à la production et la commercialisation des énergies renouvelables et à la recherche de géothermie des équipements nécessaires à la lutte contre la pollution ou à la collecte, la transformation et le traitement des déchets et ordures, des équipements nécessaires à la formation professionnelle et des équipements nécessaires à la recherche développement.

Avantages communs et spécifiques et ceux relatifs à la sécurité sociale

A) Avantages communs :

B) Avantages spécifiques :

C) Avantages liés à la prise en charge par l'Etat des cotisations patronales au régime légal de sécurité sociale.

A) Avantages communs :

1 - Dégrèvement fiscal :

- Les personnes physiques ou morales qui souscrivent au capital initial ou à l'augmentation du capital des entreprises, opérant dans les activités prévues par le code d'incitation aux investissements, bénéficient de la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés sous réserve du minimum d'impôt.